BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Atualidades e Realidades Municipais

Organização político-administrativa do município

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. O município na Federação
- 2. Lei Orgânica e governo municipal
- 3. Competências do município
- 4. Divisão territorial interna: distritos, regiões e subprefeituras
- 5. Administração municipal: direta, indireta e descentralização
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. O município na Federação 2
2. Lei Orgânica e governo municipal 3
3. Competências do município 3
4. Divisão territorial interna: distritos, regiões e subprefeituras 4
5. Administração municipal: direta, indireta e descentralização 5
Exemplos resolvidos 5
Exemplo 1 5
Exemplo 2 6
Exemplo 3 6
Erros frequentes e pegadinhas 6
Mapa mental 7
Questões de fixação e gabarito comentado 8
Gabarito comentado 9
Resumo final e fontes 10
Resumo dos pontos essenciais 10
Fontes e referências 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Situar o município na organização político-administrativa da República Federativa do Brasil.
- Explicar o papel da Lei Orgânica e da separação entre Prefeitura (Executivo) e Câmara Municipal (Legislativo).
- Listar as principais competências municipais previstas no art. 30 da Constituição.
- Diferenciar distrito, subprefeitura, região administrativa e região metropolitana.
- Distinguir descentralização política, descentralização administrativa e desconcentração.
- Aplicar os princípios do art. 37 da Constituição à administração municipal e consultar a lei do seu município para a divisão local.

Introdução

Para trabalhar como guarda municipal é preciso saber a que ente você serve, quem o governa, que serviços ele presta e como o território municipal é subdividido. O assunto cobra a estrutura geral: o município é ente federativo autônomo, tem governo próprio e se organiza por meio de órgãos que, nas cidades maiores, se espalham pelo território em distritos, regiões e subprefeituras.

O edital lista apenas 'principais regiões, distritos e subprefeituras', o que varia de município para município. Por isso, esta apostila trata o assunto de forma conceitual, com base na Constituição Federal, e você deve completá-la com a Lei Orgânica e a legislação de organização administrativa da sua cidade. O banco do Bizu não tem questões reais deste assunto (26 autorais), de modo que nenhuma incidência é afirmada aqui.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. O município na Federação

O Brasil é uma **República Federativa**: o poder é dividido entre entes que têm autonomia. Autonomia significa capacidade de se **autoadministrar**, de **autogovernar-se** (eleger seus governantes), de **auto-organizar-se** (ter sua lei fundamental) e de legislar e arrecadar tributos dentro de suas competências. Autonomia não é soberania: soberania pertence ao Estado brasileiro, como um todo, perante o mundo.

> **CF/88, art. 18, caput**
> A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Os municípios são entes federativos, mas com limites: não têm representação própria no Senado, não têm Poder Judiciário e não têm polícia civil ou militar. As causas municipais são julgadas pela Justiça estadual ou federal. A segurança pública é dever do Estado, mas a Constituição autoriza os municípios a constituir **guardas municipais**, destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei (art. 144, § 8º).

> **Bizu**
> O município tem apenas dois Poderes: Executivo (Prefeito) e Legislativo (Câmara Municipal). Se a alternativa disser que o município tem Judiciário municipal ou Tribunal de Justiça municipal, está errada.

Região metropolitana não é ente federativo

Região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião são arranjos instituídos pelos Estados por lei complementar, formados por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (CF, art. 25, § 3º). Eles não são entes federativos nem anulam a autonomia dos municípios que os compõem.

2. Lei Orgânica e governo municipal

A **Lei Orgânica** é a lei fundamental do município, equivalente à constituição local. Ela é votada em dois turnos, com intervalo mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulga, respeitando as Constituições Federal e Estadual. A elaboração da Lei Orgânica é expressão da capacidade de auto-organização do município.

> **CF/88, art. 29, caput, I e III**
> O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País; [...] III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;

Os dois Poderes do município

Poder	Órgão	Funções principais
Executivo	Prefeito, Vice-Prefeito e secretarias	Administrar, executar as leis, prestar serviços públicos, sancionar ou vetar projetos
Legislativo	Câmara Municipal (vereadores)	Elaborar leis municipais, fiscalizar o Executivo, aprovar o orçamento

O **Prefeito** é o chefe do Executivo e dirige a administração por meio das secretarias e dos demais órgãos. Os **vereadores** compõem a Câmara, que exerce o controle externo do município, com o auxílio do Tribunal de Contas, e a administração mantém ainda um sistema de controle interno (CF, art. 31). O número de vereadores é proporcional à população do município, dentro dos limites fixados pela Constituição (art. 29, IV); consulte o texto vigente se precisar do número exato para uma cidade.

> **Atenção**
> A eleição municipal escolhe prefeito, vice e vereadores, e o mandato é de quatro anos. A posse ocorre em 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Não confunda com os cargos estaduais e federais, nem com a duração dos mandatos de senador.

3. Competências do município

A Constituição dá ao município competências **legislativas** (o que ele pode regular por lei), **administrativas** ou materiais (o que ele pode executar) e **tributárias**. A competência legislativa de base é tratar do **interesse local**: o que predomina para a cidade, como horário de comércio, trânsito local, uso do solo e transporte coletivo municipal.

> **CF/88, art. 30, I a V**
> Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

CF/88, art. 30, VI a IX

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Bizu

Para decorar o art. 30, associe cada inciso a uma palavra: I interesse local; II suplementar; III tributos; IV distritos; V serviços locais e transporte coletivo; VI educação infantil e fundamental; VII saúde; VIII solo; IX patrimônio. Na prova, o inciso IV costuma ser trocado por 'criar municípios', que é competência de lei estadual.

Além das competências exclusivas, o município participa das **competências comuns** (art. 23), em que todos os entes cooperam, como cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, promover programas de moradia e combater as causas da pobreza.

4. Divisão territorial interna: distritos, regiões e subprefeituras

O território do município pode ser subdividido para fins administrativos, estatísticos ou políticos. A Constituição dá ao município a competência de **criar, organizar e suprimir distritos**, observada a legislação estadual (art. 30, IV). O **distrito** é uma divisão do território municipal, e o **distrito-sede** abriga a sede do município. Nos distritos, a administração local pode ter uma subprefeitura, um posto de atendimento ou um administrador distrital, conforme a lei local.

Divisões territoriais mais comuns

Unidade	Natureza	Observação
Município	Ente federativo autônomo	Criado por lei estadual, com plebiscito
Distrito	Divisão administrativa do município	Criado, organizado e suprimido pelo município, observada a lei estadual
Subprefeitura ou administração regional	Órgão desconcentrado da prefeitura	Não é ente autônomo; criada por lei municipal
Bairro	Divisão urbana de uso comum	Delimitado por lei ou pelo costume
Região administrativa ou regional	Agrupamento de bairros ou distritos para fins de gestão	Definida pela lei do município

Subprefeituras

As **subprefeituras** (ou administrações regionais, regionais ou prefeituras de bairro, conforme o nome adotado) são órgãos da própria Prefeitura, instalados em partes do território para aproximar a administração dos moradores. Cuidam, em geral, de zeladoria urbana (limpeza, conservação de vias, podas), atendimento ao cidadão e acompanhamento de obras locais. O titular, o **subprefeito**, é um agente de confiança do prefeito, sem eleição própria. Não têm autonomia política e não elaboram leis.

A existência, o nome, o número e os limites das subprefeituras dependem de lei do município. Alguns municípios não as têm; outros as têm em grande número. Para a prova, é preciso estudar o desenho administrativo do município indicado no edital, consultando o site da prefeitura e a legislação local.

Atenção

Subprefeitura não é município, não é distrito e não é ente federativo. Seu titular não é eleito, e ela não tem Câmara, Lei Orgânica ou Judiciário próprios.

Exemplo

Um cidadão quer pedir a poda de uma árvore que ameaça cair sobre a rua. Em vez de se deslocar ao paço central, procura a subprefeitura da sua região, que recebe o pedido e aciona a equipe de zeladoria. Esse é um caso típico de desconcentração: o serviço foi aproximado do cidadão sem criar um novo ente.

5. Administração municipal: direta, indireta e descentralização

A **administração direta** é composta pelos órgãos da própria Prefeitura (gabinete, secretarias, subprefeituras), que não têm personalidade jurídica própria. A **administração indireta** reúne entidades com personalidade jurídica própria, vinculadas ao município: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Um exemplo comum é uma autarquia de trânsito ou de saneamento, ou uma empresa pública de transporte.

- **Centralização**: a Prefeitura concentra a decisão e a execução em si mesma.
- **Descentralização**: transfere-se a execução de um serviço a outra pessoa jurídica (como uma autarquia, uma empresa pública, uma concessionária).
- **Desconcentração**: distribuem-se competências entre órgãos da mesma pessoa jurídica (secretarias, subprefeituras).

Bizu

Truque para decorar: descentralização = outra pessoa jurídica; desconcentração = mesma pessoa jurídica, mas mais órgãos. A subprefeitura é exemplo de desconcentração.

Toda a administração municipal, direta ou indireta, obedece aos princípios do art. 37 da Constituição. A guarda municipal, que integra a estrutura do município, também está submetida a eles.

CF/88, art. 37, caput (parte inicial)

A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Além disso, os municípios podem associar-se a outros entes por meio de **consórcios públicos**, para realizar objetivos de interesse comum, como a gestão de resíduos ou ações regionais de saúde. A Lei 11.107/2005 traz as normas gerais para a contratação de consórcios, que constituem associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um candidato afirma que a Câmara Municipal pode criar novos municípios, por lei municipal, no território vizinho. A afirmação está correta?

Resolução. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios se fazem por lei estadual, com consulta prévia por plebiscito às populações envolvidas (CF, art. 18, § 4º). Já a criação de distritos, dentro do próprio município, é competência municipal (art. 30, IV), observada a legislação estadual.

Resposta: Incorreta: municípios são criados por lei estadual; só os distritos são criados por lei municipal.

Exemplo 2

Classifique como descentralização ou desconcentração: (a) a Prefeitura cria uma autarquia para administrar o transporte coletivo; (b) a Prefeitura instala uma subprefeitura na zona leste da cidade.

Resolução. (a) A autarquia tem personalidade jurídica própria, distinta da Prefeitura: há transferência de execução a outra pessoa jurídica, ou seja, descentralização. (b) A subprefeitura é órgão da própria Prefeitura, sem personalidade própria: distribuição interna de competências, ou seja, desconcentração.

Resposta: (a) descentralização; (b) desconcentração.

Exemplo 3

Um município quer aprovar sua Lei Orgânica. Quantos turnos de votação são exigidos, qual é o intervalo mínimo entre eles e qual é o quórum de aprovação?

Resolução. O art. 29 da CF exige votação em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovação por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulga.

Resposta: Dois turnos, intervalo mínimo de dez dias e aprovação por 2/3 dos membros da Câmara.

Erros frequentes e pegadinhas

- Dizer que o município tem três Poderes. Ele tem Executivo e Legislativo; não há Judiciário municipal.
- Confundir autonomia com soberania: os entes federativos são autônomos; a soberania é do Estado brasileiro.
- Atribuir à lei municipal a criação de municípios. Isso se faz por lei estadual, com plebiscito (art. 18, § 4º).
- Tratar subprefeitura como ente federativo ou como distrito. É órgão da administração direta, de confiança do prefeito.
- Confundir a Lei Orgânica com a Constituição Estadual ou com lei ordinária comum: tem processo próprio (dois turnos, 2/3).
- Trocar descentralização por desconcentração. Se há outra pessoa jurídica, é descentralização.
- Afirmar que a região metropolitana é um quarto nível de governo, com autonomia política. É arranjo instituído por lei complementar estadual, para funções de interesse comum.
- Afirmar fatos sobre as subprefeituras e as regiões do seu município sem conferir a lei local; os nomes e o número variam.

Mapa mental

Federação
- Entes autônomos
- Art. 18 da CF
- Sem soberania

Lei Orgânica
- Dois turnos
- Intervalo de 10 dias
- Aprovação por 2/3

Divisão interna
- Distritos
- Subprefeituras
- Regiões
- Bairros

Organização político-administrativa do município

Governo local
- Prefeito (Executivo)
- Câmara (Legislativo)
- Mandato de 4 anos

Competências (art. 30)
- Interesse local
- Distritos
- Transporte coletivo
- Solo urbano

Administração
- Direta
- Indireta
- Descentralização
- Desconcentração

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

As subprefeituras da cidade de São Paulo foram criadas, a partir de 2002, para

(A) julgar conflitos entre moradores, funcionando como braços do Poder Judiciário
(B) descentralizar a gestão, cuidando de serviços locais como zeladoria e manutenção de vias
(C) substituir a Câmara Municipal na aprovação das leis locais
(D) arrecadar tributos de competência estadual
(E) comandar as polícias civil e militar na região

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende

(A) a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo os Municípios subordinados aos Estados.
(B) a União e os Estados, sendo o Distrito Federal e os Municípios órgãos da União.
(C) a União, os Estados, os Municípios e as regiões metropolitanas, todos autônomos.
(D) os Estados e os Municípios, sendo a União mera coordenadora de ambos.
(E) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição Federal, a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito ocorre

(A) no dia 15 de março do ano seguinte ao da eleição.
(B) trinta dias após a diplomação, em data livremente fixada pela lei orgânica.
(C) no dia 1º de fevereiro do ano da eleição.
(D) no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição.
(E) no primeiro domingo de outubro do ano da eleição.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Atualmente, o número de subprefeituras da cidade de São Paulo é

(A) 5.
(B) 12.
(C) 96.
(D) 32.
(E) 39.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Constituição Federal, os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos

(A) em qualquer lugar do país, ainda que fora do exercício do mandato.
(B) apenas no plenário, nunca em comissões ou em reuniões externas.
(C) se previamente autorizados pelo Prefeito, que fiscaliza o Legislativo.
(D) somente quando tratarem de assuntos de interesse da União.
(E) no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do município deve ser

(A) votada em dois turnos, com intervalo mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.
(B) aprovada pela Assembleia Legislativa do estado.
(C) editada por decreto do prefeito.
(D) aprovada por maioria simples em turno único.
(E) promulgada pelo Tribunal de Justiça do estado.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quanto ao mandato do prefeito, a Constituição Federal estabelece a duração de

(A) cinco anos, sem possibilidade de reeleição
(B) quatro anos, com possibilidade de reeleição para um único período subsequente
(C) quatro anos, com reeleição ilimitada
(D) seis anos, com uma reeleição
(E) dois anos, renovável por escolha da Câmara Municipal

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre os preceitos que o art. 29 da Constituição Federal impõe à lei orgânica municipal, está o julgamento do Prefeito perante

(A) a Câmara Municipal, que atua como tribunal político.
(B) o Supremo Tribunal Federal, em qualquer hipótese.
(C) o Tribunal de Contas do Estado, em todos os casos.
(D) o Tribunal de Justiça do respectivo Estado.
(E) o juiz de direito da comarca, sempre em primeira instância.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na cidade de São Paulo, o território é dividido em subprefeituras para descentralizar a gestão. O subprefeito é

(A) eleito pelos moradores da região a cada quatro anos
(B) escolhido pela Câmara Municipal entre os vereadores
(C) indicado pelo Governador do Estado
(D) aprovado em concurso público específico para o cargo
(E) nomeado pelo prefeito, não sendo eleito pelo voto popular

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

São tributos de competência municipal:

(A) ICMS e IPVA.
(B) Imposto de Renda e IPI.
(C) ITCMD e ICMS.
(D) IOF e ITR.
(E) IPTU e ISS.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

As subprefeituras descentralizam a administração municipal (zeladoria, manutenção de vias, fiscalização e serviços locais). Município não tem Poder Judiciário, nem comanda polícias estaduais.

Questão 2 — Gabarito: E

O art. 18 da Constituição Federal inclui os Municípios entre os entes da Federação e assegura autonomia a todos eles, sem hierarquia entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Regiões metropolitanas não são entes federativos.

Questão 3 — Gabarito: D

O art. 29, III, da Constituição Federal fixa a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. O primeiro domingo de outubro é a data da eleição, e a lei orgânica não pode alterar esse prazo constitucional.

Questão 4 — Gabarito: D

São 32 subprefeituras. 96 é o número de distritos; 39 é o de municípios da Região Metropolitana; 5 remete às grandes regiões (Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste).

Questão 5 — Gabarito: E

A inviolabilidade do art. 29, VIII, protege o Vereador no exercício do mandato e dentro dos limites do Município. Ela não abrange manifestações sem relação com o mandato nem exige autorização do Prefeito.

Questão 6 — Gabarito: A

O art. 29 da Constituição exige dois turnos, interstício mínimo de dez dias e aprovação por 2/3 da Câmara. Não depende da Assembleia, de decreto, de maioria simples nem do Judiciário.

Questão 7 — Gabarito: B

Prefeito, vice e vereadores são eleitos para mandato de quatro anos (CF, art. 29, I), e o chefe do Executivo pode ser reeleito para um único período subsequente (art. 14, § 5º).

Questão 8 — Gabarito: D

O art. 29, X, prevê o julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça. A Câmara fiscaliza o Executivo, mas não é o órgão que julga o Prefeito nessa hipótese, e o STF e o Tribunal de Contas não detêm essa competência.

Questão 9 — Gabarito: E

Os subprefeitos são nomeados pelo prefeito; não há eleição para o cargo. As subprefeituras fazem parte do Poder Executivo municipal e cuidam de serviços locais.

Questão 10 — Gabarito: E

IPTU e ISS (além do ITBI) são municipais. ICMS, IPVA e ITCMD são estaduais; Imposto de Renda, IPI, IOF e ITR são federais.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- O município é ente federativo autônomo, na forma do art. 18 da Constituição.
- A Lei Orgânica, votada em dois turnos e aprovada por 2/3 da Câmara, é a lei fundamental do município.
- Prefeito, vice e vereadores são eleitos para mandato de quatro anos; a posse ocorre em 1º de janeiro do ano seguinte.
- O município tem Executivo e Legislativo; não possui Poder Judiciário próprio.
- O art. 30 da CF lista as competências: interesse local, suplementação, tributos, distritos, serviços locais, educação infantil e fundamental, saúde, solo e patrimônio.
- Municípios são criados por lei estadual, com plebiscito; distritos são criados, organizados e suprimidos pelo município.
- O transporte coletivo local é serviço público municipal de caráter essencial (art. 30, V).
- Subprefeituras são órgãos desconcentrados da Prefeitura, com titular de confiança do prefeito.
- Descentralização exige outra pessoa jurídica; desconcentração distribui competências dentro da mesma pessoa.
- A administração municipal obedece à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput).
- Região metropolitana é criada por lei complementar estadual (art. 25, § 3º) e não é ente federativo.
- A divisão em distritos, regiões e subprefeituras de cada cidade depende da lei local: consulte a Lei Orgânica e o edital.

Fontes e referências

- Constituição Federal de 1988, arts. 18, 23, 25, 29, 30, 31, 37 e 144 (texto conferido) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Lei 11.107/2005 (Consórcios Públicos), art. 1º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.